

Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 9 jomada I 1439 – 26 janvier 2018

161^{ème} année

N° 8

Sommaire

Instance Provisoire du Contrôle de la Constitutionnalité des Projets de Loi

Décision de l'instance provisoire du contrôle de la constitutionnalité des projets de loi n° 2018-1 du 23 janvier 2018, relative au projet de loi n° 2017-78, relatif à l'octroi d'un congé exceptionnel aux agents publics candidats aux élections Présidentielles, législatives, régionales et municipales 260

Lois

Loi n° 2018-3 du 22 janvier 2018, portant approbation de la garantie à première demande conclue le 7 avril 2017 entre le gouvernement de la République Tunisienne et l'agence française de développement relative au crédit octroyé à la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux pour le financement du projet de réalisation du pôle de traitement du Sahel et renforcement des infrastructures de transfert des eaux traitées 264

Loi n° 2018-4 du 22 janvier 2018, portant approbation de l'échange de notes entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Japon concernant le financement du projet de réalisation de la station de dessalement de l'eau de mer à Sfax et la convention de prêt entre le gouvernement de la République Tunisienne et l'agence japonaise de coopération internationale..... 264

Loi n° 2018-5 du 23 janvier 2018, relative au départ volontaire des agents publics 265

Décrets et Arrêtés

Assemblée des Représentants du Peuple

Décision du président de l'assemblée des représentants du peuple du 25 janvier 2018, portant ouverture des candidatures à l'instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption.....	266
Décision du président de l'assemblée des représentants du peuple du 25 janvier 2018, portant publication du barème d'évaluation adopté par la commission électorale à l'assemblée des représentants du peuple chargé de la réception des candidatures au conseil de l'instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption et d'y statuer	266

Présidence du Gouvernement

Cessation de fonctions d'un chargé de mission	266
---	-----

Ministère de la Justice

Décret gouvernemental n° 2018-73 du 23 janvier 2018 , portant création d'une indemnité spécifique au profit des magistrats exerçant au pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme et au pôle judiciaire économique et financier	266
Décret gouvernemental n° 2018-74 du 23 janvier 2018 , relatif à l'indemnité de garde et ses conditions d'attribution et fixant les taux de cette indemnité pour les personnels des corps médicaux et juxta-médicaux hospitalo-universitaires et hospitalo-sanitaires et les médecins des hôpitaux, détachés auprès du ministère de la justice.....	267
Cessation de fonctions de chargés de mission	268

Ministère de la Défense Nationale

Décret gouvernemental n° 2018-78 du 22 janvier 2018 , modifiant le décret n° 92-718 du 20 avril 1992, fixant les modalités de rémunération des heures d'enseignement complémentaires dans les établissements d'enseignement supérieur militaire.....	268
Décret gouvernemental n° 2018-79 du 23 janvier 2018 , portant création d'une indemnité spécifique au profit du personnel civil relevant du ministère de la défense nationale et servant dans la zone saharienne	270

Ministère de l'Intérieur

Nomination de gouverneurs	271
Cessation de fonctions de gouverneurs	271
Cessation de fonctions d'un attaché du cabinet	271
Mutation de gouverneurs	271

Ministère des Affaires Etrangères

Cessation de fonctions de chargés de mission	272
--	-----

Ministère des Finances

Nomination membre au conseil d'administration de la manufacture des tabacs de Kairouan	272
--	-----

Ministère de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises

Cessation de fonctions de chargés de mission	272
--	-----

Ministère du Commerce

Cessation de fonctions d'un chargé de mission	272
Nomination de directeurs	272
Nomination d'un sous-directeur	273

Ministère des Affaires Locales et de l'Environnement

Nomination de secrétaires généraux de communes	273
Nomination de directeurs	273
Nomination de sous-directeurs	273

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique	
Nomination d'un directeur général	274
Nomination de directeurs	274
Nomination d'un secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche	274
Nomination de sous-directeurs	274
Nomination de secrétaires d'université	275
Nominations de secrétaires d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche	275
Nomination de chefs de service	275
Nomination de professeurs d'enseignement supérieur	276
Nomination de maîtres de conférences	277
Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche	
Cessation de fonctions d'un chargé de mission	278
Ministère de l'Équipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire	
Nomination d'un directeur général	278
Fin de maintien en activité dans le secteur public	278
Ministère de la Santé	
Arrêté du ministre de la santé du 22 janvier 2018, fixant les établissements sanitaires et les spécialités prioritaires dans le recrutement du corps médical hospitalo-sanitaire	278
Ministère des Affaires Sociales	
Décret gouvernemental n° 2018-100 du 22 janvier 2018 , modifiant le décret gouvernemental n° 2015-458 du 9 juin 2015, fixant les critères, les procédures et les conditions d'octroi des subventions de prise en charge des dépenses de réhabilitation, d'éducation spécialisée et d'assistance à domicile des personnes handicapées, par l'Etat et les caisses sociales au profit des associations de protection des personnes handicapées	279
Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi	
Nomination d'un chargé de mission.....	280
Ministère des Affaires de la Jeunesse et du Sport	
Cessation de fonctions d'un chargé de mission	280
Ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance	
Cessation de fonctions d'un chargé de mission	280

instance provisoire du contrôle de la constitutionnalité des projets de loi

Décision de l'instance provisoire du contrôle de la constitutionnalité des projets de loi n° 2018-1 du 23 janvier 2018, relative au projet de loi n° 2017-78, relatif à l'octroi d'un congé exceptionnel aux agents publics candidats aux élections Présidentielles, législatives, régionales et municipales.

Au nom du peuple,

L'Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi,

Vu la constitution et notamment ses articles 10, 15, 21, 64, 65 et 145,

Vu la loi organique n° 2014-14 du 18 avril 2014, relative à l'Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi,

Vu l'arrêté Républicain n° 2014-89 du 22 avril 2014, relatif à la nomination des membres de l'instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi,

Vu le projet de loi n° 2017-78, relatif à l'octroi d'un congé exceptionnel aux agents publics candidats aux élections présidentielles, législatives, régionales et municipales, approuvé par l'assemblée des représentants du peuple le 2 janvier 2018,

Vu la requête aux fins de déclaration d'inconstitutionnalité du projet de loi n° 2017-78, relatif à l'octroi d'un congé exceptionnel aux agents publics candidats aux élections présidentielles, législatives, régionales et municipales, introduite par un groupe de députés de l'assemblée des représentants du peuple représentés par les députés Slah Bargaoui et Ghazi Chaouachi, enregistrée le 8 janvier 2018, au greffe de l'instance sous le numéro 2018-1, au nom des députés dont les noms suivent: Abderraouf Cherif, Slah Bargaoui, Hasouna Nasfi, Leila Zahaf, Nadia Zangar, Néjib Torjmani, Taoufik Ouali, Mohamed Troudi, Rabha Ben Hassine, Sameh Bouhaouel, Nasser. Chennoufi, Myriam Boujbel, Houda Slim, Hager Laroussi, Khaoula Ben Aicha, Abada Kefi, Sahbi Ben Fraj, Souheil Alouini, Marouane Felfel, Ibrahim Nassef, Mustapha Ben Ahmed, Leila Ouled Ali, Leila Hamrouni, Néjia Ben Abdelhadidh, Sabrine Goubantini, Bochra Belhaj Hamida, Riadh Jaidane, Rym Mahjoub, Souad Zaouali-

Hamza, Nozha Bayaoui, Olfa Soukri-Cherif, Semia Hamouda-Abbou, Noômène El Euch, Mabrouk Hrizi, Imed Daimi, Ibrahim Ben Saïd, Ghazi Chaouachi, Abderraouf El May, Rim Thaïri,

Après information du Président de la République, du président de l'assemblée des représentants du peuple et du chef du gouvernement,

Vu le courrier déposé par le chef du gouvernement le 11 janvier 2018, comportant les observations en réponse du gouvernement à la requête introduite par un groupe de députés aux fins de déclaration d'inconstitutionnalité du projet de loi relatif à l'octroi d'un congé exceptionnel aux agents publics candidats aux élections présidentielles, législatives, régionales et municipales.

Rappelant que le recours intenté contre le projet de loi n° 2017-78 se fonde sur l'allégation par les requérants de l'inconstitutionnalité de certaines de ses dispositions sur la base des moyens suivants :

I. Violation de l'article 65 de la constitution par le projet de loi.

Considérant que les requérants reprochent au projet de loi objet du recours son adoption sous forme de loi ordinaire, alors que la matière abordée par ses dispositions fait partie des domaines réservés aux lois organiques par l'alinéa 2 de l'article 65 de la constitution, nécessitant de ce fait un vote à la majorité absolue des membres de l'assemblée des représentants du peuple dans le cadre d'un vote en séance plénière, conformément à l'article 64 de la constitution, alors qu'il n'aurait été approuvé que par 92 députés, l'entachant ainsi d'inconstitutionnalité.

II. Violation de l'alinéa 3 du préambule et de l'article 21 de la constitution par le projet de loi objet du recours.

Considérant que les requérants allèguent la violation de l'égalité entre les citoyens par le projet de loi objet du recours, au moyen de l'octroi d'un privilège exclusif à une seule catégorie de citoyens au détriment des autres lors de la compétition électorale ayant vocation à être menée entre eux à l'occasion des élections présidentielles, législatives, régionales et municipales, représenté d'une part par la reconnaissance d'un congé exceptionnel à leur profit

et d'autre part par le maintien de leur salaire sans accomplissement de leur service, violant ainsi le principe d'égalité consacré par l'alinéa 3 du préambule de la constitution, ainsi que par son article 21, raison pour laquelle ils estiment que le projet de loi est entaché d'inconstitutionnalité.

III. Violation de l'article 10 de la constitution par le projet de loi objet du recours.

Considérant que les requérants estiment que l'Etat se rend coupable de dilapidation et de mauvaise gestion des deniers publics en finançant les campagnes électorales de ses agents candidats aux élections au moyen de ressources publiques, au détriment de la collectivité et de l'ensemble des contribuables, portant ainsi atteinte à la règle du service fait et induisant une mauvaise gestion des deniers publics et une utilisation non conforme aux priorités de l'économie nationale, raison pour laquelle ils demandent à l'Instance de retenir ce moyen au motif que sur ce point, le projet de loi objet du recours porte atteinte aux principes posés par l'alinéa 3 de l'article 10 de la constitution.

IV. Violation de l'article 15 de la constitution par le projet de loi objet du recours.

Considérant que les requérants affirment qu'en accordant un congé payé exceptionnel aux agents publics candidats aux élections présidentielles, législatives, régionales et municipales, le projet de loi objet du recours transforme l'Etat en organisme de soutien desdits agents au détriment du service public et des équilibres budgétaires, portant ainsi atteinte aux principes d'organisation de l'administration publique que sont la neutralité, l'égalité et la continuité du service public, de même qu'aux règles d'intégrité et d'efficience, raison pour laquelle ils affirment que le projet de loi objet du recours est contraire aux dispositions de l'article 15 de la constitution, justifiant d'en prononcer l'inconstitutionnalité.

Considérant qu'en vertu de l'ensemble de ces moyens, les requérants demandent à l'Instance de prononcer l'inconstitutionnalité du projet de loi n° 2017-78 pour violation du préambule et articles 10, 15, 21, 64 et 65 de la constitution.

Observations en réponse du gouvernement.

I. Concernant le moyen fondé sur la violation de l'article 65 de la constitution par le projet de loi objet du recours.

Considérant que les observations en réponse précisent que la référence à la « loi électorale » au niveau de l'alinéa 2 de l'article 65 de la constitution

doit être entendue dans un sens étroit et concerne les opérations électorales en tant que telles, à savoir les conditions applicables aux candidatures, à l'inscription sur les listes électorales, à l'organisation des élections, à la proclamation des résultats et aux recours éventuels, réservées par les articles 34, 54, 55, 74, 82, 90 et 133 de la constitution à la loi électorale ; qu'en outre, l'expression « loi électorale » figurant au 7^{ème} tiret de l'alinéa 2 de l'article 65 de la constitution n'inclut pas des questions annexes n'ayant pas un lien direct avec ce domaine, comme par exemple le financement des campagnes électorales.

Considérant que les observations en réponse ajoutent que le projet de loi objet du recours vient compléter la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général de la fonction publique et la loi n° 85-78 du 5 août 1985, relative au statut des agents des offices et entreprises publiques au titre des droits accordés aux agents publics, ce qui aurait pu être réalisé par une modification apportée à ces deux textes, dont la révision intégrale est cependant en cours à l'heure actuelle, ce dont il résulte que le projet de loi objet du recours fait partie des questions réservées par l'alinéa 1^{er} de l'article 65 de la constitution aux lois ordinaires, en ce qu'il traite des « garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires », raison pour laquelle il est demandé à l'Instance le rejet de l'argumentation des requérants à ce sujet.

II. Concernant le moyen fondé sur la violation de l'alinéa 3 du préambule et de l'article 21 de la constitution.

Considérant que les observations en réponse affirment que, contrairement aux allégations des requérants, le principe d'égalité n'est pas absolu, mais admet un certain nombre d'exceptions susceptibles d'être consacrées, à titre limitatif, en vue de la réalisation d'objectifs constitutionnels, et que, par ailleurs, il ne signifie pas l'application de règles identiques à tous sans tenir compte de la diversité des catégories ou de situations différentes, comme admis par la jurisprudence constitutionnelle tunisienne et française, ce qui indique que le projet de loi objet du recours ne porte pas atteinte au principe d'égalité en ce qu'il s'adresse à tous les agents publics sans discrimination, qu'en outre le moyen fondé sur la consécration d'une mesure discriminatoire par le projet de loi objet du recours est dénué de fondement au motif des différences substantielles entre les catégories évoquées par les requérants à l'appui de leur argumentation.

Considérant que contrairement aux allégations des requérants, les observations en réponse affirment que le projet de loi objet du recours réalise un objectif constitutionnel en facilitant la participation aux élections des candidats ayant la qualité d'agent public, ce qui contribue au succès du processus électoral, à l'instar de ce qui est prévu en droit comparé, notamment en droit français, de même qu'il contribue à la réalisation d'un autre objectif constitutionnel, à savoir la neutralité de l'administration, étant donné que l'octroi d'un congé exceptionnel aux agents public pendant la campagne électorale garantit la non utilisation des moyens de l'administration à des fins électorales.

Considérant que les observations en réponse rappellent que la relation liant les agents publics à l'administration est une relation statutaire qui se distingue des relations de travail contractuelles en-dehors du secteur public, ce qui explique la différence que l'on constate clairement entre les règles de la fonction publique et celles du code du travail au sujet de nombreux aspects liés à la situation respective des agents publics et des salariés.

Sur la base de ce qui précède, il est demandé à l'instance de rejeter le moyen précité.

III. Concernant le moyen fondé sur la violation de l'article 10 de la constitution.

A. Concernant le moyen fondé sur la violation de la règle du service fait.

Considérant que les observations en réponse rappellent que la constitution confie au législateur le soin de fixer les garanties nécessaires à l'exercice des droits et libertés consacrés par ses dispositions, comme par exemple le droit de se porter candidat aux élections ou le droit de bénéficier des différents types de congés prévus par la réglementation en vigueur, lesquels ne font pas partie des exceptions à la règle du service fait étant donné qu'ils sont liés à l'exercice de droits spécifiques, de même qu'ils n'entrent pas dans le cadre des exceptions à la règle du service fait énoncées par les articles 108 à 112 du code de la comptabilité publique, raison pour laquelle l'octroi d'un congé payé exceptionnel aux agents publics par une loi ne porte atteinte à la règle du service fait.

B. Concernant le moyen fondé sur la violation de l'alinéa 3 de l'article 10 de la constitution par le projet de loi objet du recours.

Considérant que les observations en réponse affirment que l'allégation selon laquelle un congé payé exceptionnel accordé aux agents publics serait un financement déguisé des campagnes électorales

constitutif de dilapidation des deniers publics est dénuée de fondement, dans la mesure où la plupart des Etats démocratiques octroient ce type de congé aux candidats aux élections ayant la qualité d'agent public et que contrairement à ce que prétendent les requérants, une telle mesure vise à encourager la participation des agents publics aux élections et ne constitue nullement une dilapidation de deniers publics car elle ne risque pas d'alourdir le budget de l'Etat ou ceux des entreprises publiques, raison pour laquelle ils demandent le rejet de ce moyen.

IV. Concernant le moyen fondé sur la violation de l'article 15 de la constitution.

A. Concernant le moyen fondé sur la violation de la neutralité de l'administration.

Considérant qu'en réponse à cette argumentation des requérants, les observations en réponse affirment que la garantie de l'égalité des chances des candidats aux élections ayant la qualité d'agent public, par rapport aux autres candidats, implique la possibilité, pour eux, de mener toutes les activités autorisées par la loi pendant la durée de la campagne électorale hors de l'enceinte de l'administration publique, comme exigé par l'article 53 de la loi électorale, d'où il résulte que la compatibilité entre la garantie du droit des agents publics de se porter candidats aux élections avec la préservation de la neutralité de l'administration ne peut être réalisée qu'en accordant à ces derniers un congé exceptionnel au cours de cette période, raison pour laquelle les observations en réponse estiment que le moyen n'est pas fondé à cet égard et qu'il convient donc de le rejeter.

B. Concernant le moyen fondé sur la violation de la règle de la continuité du service public.

Considérant que les observations en réponse allèguent l'absence de fondement de ce moyen, basé sur de simples suppositions qui ne sauraient fonder, en droit, une allégation de violation de la constitution et qu'en outre, le fait de ne pas accorder un congé exceptionnel aux candidats aux élections ayant la qualité d'agent public ne les prive pas de la possibilité de bénéficier de leur congé annuel, raison pour laquelle il convient de ne pas lier le risque d'une atteinte à la règle de la continuité du service public à la promulgation du projet de loi objet du recours, lequel constitue plutôt, d'après les observations en réponse, la garantie de l'exercice du droit de se porter candidat aux élections consacré par l'article 34 de la constitution, justifiant par conséquent le rejet du moyen invoqué par les requérants de ce point de vue.

L'instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi.

En la forme

Considérant que le recours a été porté devant l'instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi dans les délais légaux, par qui de droit, conformément aux modalités et procédures prévues à cet effet par les articles 18, 19 et 20 de la loi organique n° 2014-14 du 18 avril 2014, relative à l'Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi et qu'il convient par conséquent d'en prononcer la recevabilité en la forme.

Sur le fond

Concernant les moyens fondés sur la violation du préambule et des articles 21 et 65 de la constitution par le projet de loi objet du recours, dont il convient de joindre l'examen au motif de l'unicité de la réponse apportée :

Considérant que l'article 34 de la constitution dispose ce qui suit : « Les droits d'élire, de voter et de se porter candidat sont garantis conformément à ce qui est prévu par la loi ».

Considérant que les différentes étapes des opérations électorales, évoquées par l'article 34 de la constitution, précité, sont liées et ne peuvent être dissociées.

Considérant que l'article 65 de la constitution prévoit que la loi électorale prend la forme d'une loi organique.

Considérant que l'octroi d'un congé exceptionnel aux candidats aux élections, qu'ils relèvent du secteur public ou privé, est étroitement lié à leur candidature aux élections et au déroulement des campagnes électorales et relève du domaine des lois organiques.

Considérant que le principe d'égalité consacré par l'alinéa 3 du préambule de la constitution, ainsi que par son article 21, interdit qu'à des situations semblables soient appliquées des règles différentes.

Considérant que les candidats aux élections, qu'ils relèvent du secteur public ou privé, se trouvent dans la même situation vis-à-vis des dispositions régissant les élections et qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de

créer une discrimination entre eux en accordant un congé exceptionnel à une catégorie au détriment de l'autre, car il s'agit là d'une violation des principes d'égalité et d'égalité des chances en matière électorale consacrés par la constitution.

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le projet de loi objet du recours est entaché d'inconstitutionnalité pour violation des dispositions du préambule et des articles 21 et 65 de la constitution.

Concernant les moyens fondés sur la violation des articles 10 et 15 de la constitution par le projet de loi objet du recours, dont il convient de joindre l'examen au motif de l'unicité de la réponse apportée :

Considérant que l'octroi aux agents publics d'un congé exceptionnel à l'occasion des campagnes électorales ne porte pas atteinte aux principes de la bonne gestion des deniers publics, de la neutralité de l'administration, de son organisation et de la continuité du service public dans le cadre de la loi organique ayant vocation à être adoptée à cet effet et qu'il convient par conséquent de rejeter les moyens invoqués à ce propos.

Par ces motifs et après en avoir délibéré.

L'instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi décide d'accepter le recours en la forme et de prononcer l'inconstitutionnalité du projet de loi n° 2017-78, relatif à l'octroi d'un congé exceptionnel aux agents publics candidats aux élections présidentielles, législatives, régionales et municipales.

La présente décision a été adoptée par l'instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi le 23 janvier 2018 en son siège du Bardo sous la présidence de Monsieur Hédi Guediri et en présence de Messieurs Abdesslem Mehdi Grissia, premier vice-président, Néjib Guetari, 2^{ème} vice-président, Sami Jerbi, membre, Leïla Chikhaoui, membre et Lotfi Tarchouna, membre.

Rédigé séance tenante.

Hedi Kediri	Abdesslem Mehdi Grissiaa
Nejib Gtari	Sami Jerbi
Leila Chikhaoui	Lotfi Tarchouna

Loi n° 2018-3 du 22 janvier 2018, portant approbation de la garantie à première demande conclue le 7 avril 2017 entre le gouvernement de la République Tunisienne et l'agence française de développement relative au crédit octroyé à la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux pour le financement du projet de réalisation du pôle de traitement du Sahel et renforcement des infrastructures de transfert des eaux traitées (1).

Au nom du peuple,

L'assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Est approuvée, la garantie à première demande annexée à la présente loi, conclue à Tunis le 7 avril 2017 entre le gouvernement de la République Tunisienne et l'agence française de développement, relative au crédit octroyé à la société nationale d'exploitation de distribution des eaux d'un montant de soixante millions (60.000.000) d'Euros pour le financement du projet de réalisation du pôle de traitement du Sahel et renforcement des infrastructures de transfert des eaux traitées.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 22 janvier 2018.

Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi

Loi n° 2018-4 du 22 janvier 2018, portant approbation de l'échange de notes entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Japon concernant le financement du projet de réalisation de la station de dessalement de l'eau de mer à Sfax et la convention de prêt entre le gouvernement de la République Tunisienne et l'agence japonaise de coopération internationale (1).

Au nom du peuple,

L'assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Sont approuvés l'échange de notes entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Japon concernant le financement du projet de réalisation de la station de dessalement de l'eau de mer à Sfax conclu à Tunis le 14 juillet 2017 et la convention de prêt conclue le 14 juillet 2017, entre le gouvernement de la République Tunisienne et l'agence japonaise de coopération internationale, d'un montant égale à trente-six milliards six cent soixante-seize millions (36.676.000.000) de Yens japonais, annexés à la présente loi.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 22 janvier 2018.

Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l'assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 9 janvier 2018.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l'assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 9 janvier 2018.

Loi n° 2018-5 du 23 janvier 2018, relative au départ volontaire des agents publics ⁽¹⁾.

Au nom du peuple,

L'assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier - Les agents publics soumis aux différents statuts généraux peuvent exceptionnellement demander le départ volontaire de leurs fonctions en contrepartie d'une indemnité de départ conformément aux conditions prévues par la présente loi.

Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux agents de la fonction publique et les agents des établissements et entreprises publics.

Art. 2 - Le bénéfice des dispositions de la présente loi est subordonné à la condition que la période de travail effectif soumise à la retenue au titre de la retraite au profit de la caisse nationale de la retraite et de la prévoyance sociale ou de la caisse nationale de la sécurité sociale, ne soit inférieure à 5 ans à la date d'expiration du délai de dépôt des demandes.

Art. 3 - Tout agent public optant pour le départ volontaire de ses fonctions, conformément aux dispositions de la présente loi, doit déposer une demande écrite par la voie hiérarchique auprès du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou de tutelle administrative.

Les demandes de départ volontaire sont soumises à une commission spéciale à la Présidence du gouvernement, et ce, après avoir obtenu l'accord préalable du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou de tutelle administrative à l'égard des agents publics intéressés.

Les demandes soumises à la commission sont réputées être définitives et irrévocables.

Art. 4 - La commission spéciale mentionnée à l'article 3 de la présente loi, statue sur les demandes présentées en prenant en considération, notamment l'équilibre de la structure des ressources humaines et la spécificité du secteur auquel appartient l'agent public intéressé.

En cas de refus de la demande, la décision doit être motivée.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l'assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 10 janvier 2018.

Art. 5 - L'employeur d'origine verse une indemnité forfaitaire de départ au profit des agents publics dont les demandes ont été acceptées par la commission spéciale mentionnée à l'article 3 de la présente loi. Le montant de l'indemnité est égal à la somme de trente-six (36) salaires mensuels nets, et il est liquidé immédiatement et en une seule fois.

Le dernier salaire mensuel net perçu par l'agent public intéressé, avant la date du départ volontaire, est considéré comme salaire de référence pour le calcul du montant de l'indemnité de départ. Cette indemnité est exonérée de l'impôt sur le revenu et de la retenue à la source qui lui est applicable conformément aux dispositions du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.

Le montant de l'indemnité de départ ne peut, en aucun cas, dépasser 50% des salaires nets que l'agent public aurait dû percevoir au cours de la période comprise entre la date du départ volontaire et la date d'atteinte de l'âge légal de mise à la retraite.

Art. 6 - Les agents publics partant volontairement, bénéficient de la couverture sanitaire auprès des établissements sanitaires publics, durant une seule année à compter de la date du départ, à moins qu'ils ne bénéficient d'un régime de couverture sociale au titre de leur exercice d'une activité professionnelle. L'employeur se charge de payer les contributions au titre de la couverture sanitaire.

Art. 7 - Le départ volontaire est considéré comme un des cas de cessation définitive de fonctions. Il est interdit de recruter de nouveau, les agents publics partant volontairement, à un titre quelconque, dans les services de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et entreprises publics.

Art. 8 - Les agents publics partant volontairement, bénéficient d'une pension de retraite ou d'une allocation de vieillesse, conformément à la législation en vigueur.

Art. 9 - Sont fixés par décret gouvernemental les mécanismes d'accompagnement, les modalités, les procédures et les délais d'application des dispositions prévues par la présente loi.

Art. 10 - Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur dès sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 23 janvier 2018.

Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi

décrets et arrêtés

ASSEMBLEE DES REPRESENTANTS DU PEUPLE

Décision du président de l'assemblée des représentants du peuple du 25 janvier 2018, portant ouverture des candidatures à l'instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption ⁽¹⁾.

Décision du président de l'assemblée des représentants du peuple du 25 janvier 2018, portant publication du barème d'évaluation adopté par la commission électorale à l'assemblée des représentants du peuple chargé de la réception des candidatures au conseil de l'instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption et d'y statuer ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Les textes sont publiés uniquement en langue arabe.

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Par décret gouvernemental n° 2018-72 du 22 janvier 2018.

Est mis fin à la nomination de Monsieur Walid Sfar, en qualité de chargé de mission au cabinet du chef du gouvernement, à compter du 13 décembre 2017.

MINISTERE DE LA JUSTICE

Décret gouvernemental n° 2018-73 du 23 janvier 2018, portant création d'une indemnité spécifique au profit des magistrats exerçant au pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme et au pôle judiciaire économique et financier.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de la justice,

Vu la constitution,

Vu la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d'argent et notamment son article 40,

Vu la loi organique n° 2016-77 du 6 décembre 2016, relative au pôle judiciaire économique et financier,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités

locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-48 du 4 juin 2011,

Vu le décret n° 2004-2207 du 18 septembre 2004, relatif à l'attribution de certaines indemnités et avantages au profit des magistrats de l'ordre judiciaire, tel que complété par le décret n° 2006-1379 du 22 mai 2006,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Est instituée au profit des magistrats de l'ordre judiciaire exerçant, d'une manière effective, au pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme et au pôle judiciaire économique et financier une indemnité spécifique appelée « indemnité de sujétions spéciales ».

Art. 2 - Le montant mensuel de l'indemnité de sujétions spéciales est fixé à trois cents (300) dinars.

Art. 3 - L'indemnité de sujétions spéciales est servie mensuellement et elle est soumise aux retenues au titre de l'impôt sur le revenu, de la cotisation pour la retraite, la prévoyance sociale et le capital décès conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 4 - La liste des bénéficiaires de l'indemnité de sujétions spéciales est fixée par arrêté du ministre de la justice sur avis du conseil supérieur de la magistrature.

Art. 5 - Le cumul entre l'indemnité de sujétions spéciales attribuée conformément au présent décret gouvernemental et toute autre indemnité couvrant les mêmes charges est interdit.

Art. 6 - Le présent décret gouvernemental entre en vigueur, à compter du 1^{er} janvier 2018.

Art. 7 - Le ministre de la justice et le ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au journal officiel de République Tunisienne.

Tunis, le 23 janvier 2018.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contreseing
Le ministre de la justice
Ghazi Jeribi
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha
Chalghoum

Décret gouvernemental n° 2018-74 du 23 janvier 2018, relatif à l'indemnité de garde et ses conditions d'attribution et fixant les taux de cette indemnité pour les personnels des corps médicaux et juxta-médicaux hospitalo-universitaires et hospitalo-sanitaires et les médecins des hôpitaux, détachés auprès du ministère de la justice.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de la justice,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 91-21 du 13 mars 1991, relative à l'exercice et à l'organisation des professions de médecin et de médecin dentiste,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire,

Vu la loi n° 2001-52 du 14 mai 2001, relative à l'organisation des prisons,

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, fixant les attributions du ministère de la justice,

Vu le décret n° 80-1255 du 30 septembre 1980, portant statut des médecins dentistes hospitalo-universitaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-235 du 31 janvier 2000,

Vu le décret n° 2001-318 du 23 janvier 2001, relatif à l'indemnité de garde et ses conditions d'attribution et fixant les taux de cette indemnité pour les personnels des corps médicaux et juxta médicaux hospitalo-universitaires et hospitalo-sanitaires et les médecins des hôpitaux exerçant dans les structures hospitalières et sanitaires publiques relevant du ministère de la santé publique ainsi que les résidents en médecine, en pharmacie et en médecine dentaire tel que modifié et complété par le décret n° 2011-2780 du 29 septembre 2011,

Vu le décret n° 2001-2588 du 9 novembre 2001, relatif à l'indemnité de garde et ses conditions d'attribution et fixant les taux de cette indemnité pour les personnels des corps médicaux et juxta-médicaux hospitalo-universitaires et hospitalo-sanitaires et les médecins des hôpitaux, détachés auprès du ministère de la justice,

Vu le décret n° 2005-3295 du 19 décembre 2005, portant statut particulier des pharmaciens hospitalo-universitaires, tel que modifié et complété par le décret n° 2008-2754 du 4 août 2008,

Vu le décret n° 2005-3296 du 19 décembre 2005, portant statut particulier des pharmaciens hospitalo-sanitaires, tel que modifié et complété par le décret n° 2007- 2976 du 19 novembre 2007,

Vu le décret n° 2008-3449 du 10 novembre 2008, fixant le statut particulier du corps médical hospitalo-sanitaire,

Vu le décret n° 2009-772 du 28 mars 2009, fixant le statut particulier du corps des médecins hospitalo-universitaires, tel que complété par le décret n° 2009-3353 du 9 novembre 2009,

Vu le, décret n° 2010-3182 du 13 décembre 2010, portant statut particulier du corps des médecins dentistes hospitalo-sanitaires,

Vu le décret n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres.

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Les personnels médicaux, juxta-médicaux hospitalo-universitaires, hospitalo-sanitaires et les médecins des hôpitaux, détachés auprès du ministère de la justice exerçant dans les établissements pénitentiaires et rééducatifs sont tenus, conformément à leurs statuts particuliers, de participer au service de garde médicale assuré en dehors de leurs horaires de travail normal, la nuit, les dimanches et les jours fériés contre une indemnité de garde ou à défaut contre un congé de repos compensateur.

Art. 2 - L'organisme exerçant la charge de la santé de détenus à la direction générale des prisons et de rééducation, en coordination avec les directeurs des unités pénitentiaires et rééducatives établit et signe mensuellement, et au préalable, le tableau des gardes qui contient la liste nominative du personnel chargé de la garde, les journées et la durée des gardes.

Art. 3 - Les personnels médicaux, juxta-médicaux hospitalo-universitaires et hospitalo-sanitaires et les médecins des hôpitaux cités à l'article premier du présent décret gouvernemental qui assurent les gardes conformément aux dispositions du présent décret gouvernemental, perçoivent une indemnité de garde compte tenue du lieu de son exercice conformément au tableau ci-après :

Lieu de la garde	Le montant en dinar
Au prison	60
A domicile avec déplacement	40
A domicile sans déplacement	8

Art. 4 - Les montants sus-indiqués au tableau couvrent dix-huit (18) heures de garde, le décompte des heures de gardes supérieures ou inférieures se fait comme suit :

le montant de l'indemnité de garde X le nombre
réel des heures de garde

18 heures

La durée de garde ne peut être inférieure à douze heures (12) heures ni supérieure à 24 heures.

Art. 5 - Les unités pénitentiaires et rééducatives doivent en coordination avec l'organisme exerçant la charge de la santé des détenus à la direction générale des prisons et de rééducation mettre à la disposition du personnel exerçant la garde, un registre numéroté dit « registre de la garde » destiné à y inscrire toutes les observations relatives à leur exercice pendant la durée de leurs gardes avec la nécessité pour la ratification du directeur de la prison ou le directeur du centre de rééducation des mineurs délinquants, le médecin assurant la garde et le chef de l'unité sanitaire.

Le registre de garde dûment signé par le personnel assurant la garde et visé par le directeur de l'unité pénitentiaires et rééducative est pris en considération dans le décompte et l'attribution de l'indemnité de garde et des congés compensateurs.

Art. 6 - Dans les cas exceptionnels où l'indemnité de garde ne peut être attribuée, un congé compensateur est accordé pour les gardes assurées aux unités pénitentiaires et rééducatives, et ce, dans la limite des moyens financiers et des ressources humaines disponibles.

Art. 7 - Sont abrogées à la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent décret gouvernemental, les dispositions du décret n° 2001-2588 du 9 novembre 2001.

Art. 8 - Le ministre de la justice et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 janvier 2018.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chaheb

Pour Contreseing
Le ministre de la justice
Ghazi Jeribi
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha
Chalghoum

Par décret gouvernemental n° 2018-75 du 22 janvier 2018.

Est mis fin à la nomination de Monsieur Housseem Eddine Teriki, conseiller au tribunal administratif, en qualité de chargé de mission au cabinet du ministre de la justice, à compter du 20 juin 2017.

Par décret gouvernemental n° 2018-76 du 22 janvier 2018.

Est mis fin à la nomination de Monsieur Kameleddine Ben Hassen, magistrat de troisième grade, en qualité de chargé de mission au cabinet du ministre de la justice, à compter du 1^{er} août 2017.

Par décret gouvernemental n° 2018-77 du 22 janvier 2018.

Est mis fin à la nomination de Madame Raja Boussema, magistrat de troisième grade, en qualité de chargée de mission au cabinet du ministre de la justice, à compter du 15 septembre 2017.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Décret gouvernemental n° 2018-78 du 22 janvier 2018, modifiant le décret n° 92-718 du 20 avril 1992, fixant les modalités de rémunération des heures d'enseignement complémentaires dans les établissements d'enseignement supérieur militaire.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de la défense nationale,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l'année 2016,

Vu la loi n° 2002-22 du 14 février 2002, relative à l'enseignement supérieur militaire,

Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret gouvernemental n° 2016-908 du 22 juillet 2016,

Vu le décret n° 85-980 du 11 août 1985, fixant la liste des éléments permanents de la rémunération des agents de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, soumis à retenue pour la retraite, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2006-1801 du 26 juin 2006,

Vu le décret n° 89-108 du 11 janvier 1989, fixant le statut particulier des personnels civils de l'enseignement supérieur militaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-2076 du 14 octobre 2003,

Vu le décret n° 92-251 du 3 février 1992, fixant les modalités de rémunération des heures d'enseignement complémentaires dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment le décret gouvernemental n° 2016-399 du 16 mars 2016,

Vu le décret n° 92-718 du 20 avril 1992, fixant les modalités de rémunération des heures d'enseignement complémentaires dans les établissements d'enseignement supérieur militaire, tel que modifié par le décret n° 2001-2377 du 8 octobre 2001,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,

Vu l'arrêté Républicain n° 2014-6 du 3 janvier 2014, fixant le statut particulier du corps des officiers enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur militaire,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Sont abrogées les dispositions de l'article premier du décret n° 92-718 du 20 avril 1992 susvisé, et remplacées par ce qui suit :

Article premier (nouveau) - Les taux annuels de rémunération des heures d'enseignement complémentaires dans les établissements d'enseignement supérieur militaire sont fixés comme suit :

Taux annuels des heures d'enseignement complémentaires			
Grades	Heure de cours fondamentaux	Heure de travaux dirigés	Heure de travaux pratiques
1- Personnel de l'enseignement supérieur militaire, personnel de l'enseignement supérieur et grades équivalents			
- Professeur de l'enseignement supérieur militaire et professeur de l'enseignement supérieur ou grades équivalents	640 D	480 D	320 D
- Maître de conférences de l'enseignement supérieur militaire et maître de conférences de l'enseignement supérieur ou grades équivalents	608 D	456 D	304 D
- Maître assistant de l'enseignement supérieur militaire et maître assistant de l'enseignement supérieur ou grades équivalents	544 D	408 D	272 D
- Assistant de l'enseignement supérieur militaire et assistant de l'enseignement supérieur ou grades équivalents	532 D	400 D	266 D
2- Personnel de l'enseignement secondaire et grades équivalents affectés à l'enseignement supérieur militaire			
- Enseignants agrégés relevant du ministère de l'éducation et du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique ou grades équivalents	466,5 D	350 D	233,5 D
- Professeur principal émérite classe exceptionnelle ou grades équivalents	466,5 D	350 D	233,5 D
- Professeur principal émérite ou grades équivalents	466,5 D	350 D	233,5 D
- Professeur principal hors classe et professeur principal ou grades équivalents	436 D	327 D	218 D
- Professeur d'enseignement secondaire émérite ou grades équivalents	414 D	311 D	208 D
- Professeur de l'enseignement secondaire hors classe ou grades équivalents	414 D	311 D	208 D
- Professeur ou grades équivalents	414 D	311 D	208 D
- Professeur de l'enseignement secondaire du premier cycle ou grades équivalents	-	275 D	183,3 D

Art. 2 - Le ministre de la défense nationale et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 janvier 2018.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contreseing
Le ministre de la défense
nationale

Abdelkarim Zbidi
Le ministre des finances

Mouhamed Ridha
Chalghoum

Décret gouvernemental n° 2018-79 du 23 janvier 2018, portant création d'une indemnité spécifique au profit du personnel civil relevant du ministère de la défense nationale et servant dans la zone saharienne.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de la défense nationale,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, promulgué par la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2016-908 du 22 juillet 2016,

Vu le décret n° 85-980 du 11 août 1985, fixant la liste des éléments permanents de la rémunération des agents de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, soumis à la retenue pour retraite, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2006-1801 du 26 juin 2006,

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Est instituée, au profit du personnel civil relevant du ministère de la défense nationale et servant dans la zone saharienne, une indemnité spécifique appelée « indemnité du sahara ».

Art. 2 - Le montant mensuel de cette indemnité est fixé à cent (100) dinars.

Art. 3 - L'indemnité du sahara prévue par l'article premier susvisé est soumise aux retenues au titre de l'impôt sur le revenu, de la cotisation pour la retraite, la prévoyance sociale et le capital décès, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 4 - Le présent décret gouvernemental prend effet à compter du 1^{er} octobre 2017.

Art. 5 - Le ministre de la défense nationale et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 janvier 2018.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contreseing
Le ministre de la défense
nationale

Abdelkarim Zbidi
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha
Chalghoum

Par décret gouvernemental n° 2018-80 du 22 janvier 2018.

Monsieur Habib Chouat est chargé des fonctions de gouverneur au gouvernorat de Médenine, à compter du 29 octobre 2017.

Par décret gouvernemental n° 2018-81 du 22 janvier 2018.

Monsieur Mokhtar Nefzi est chargé des fonctions de gouverneur au gouvernorat de l'Ariana, à compter du 29 octobre 2017.

Par décret gouvernemental n° 2018-82 du 22 janvier 2018.

Monsieur Mohamed Sedki Bououn est chargé des fonctions de gouverneur au gouvernorat de Jendouba, à compter du 29 octobre 2017.

Par décret gouvernemental n° 2018-83 du 22 janvier 2018.

Monsieur Ali Marmouri est chargé des fonctions de gouverneur au gouvernorat de Zaghuan, à compter du 29 octobre 2017.

Par décret gouvernemental n° 2018-84 du 22 janvier 2018.

Monsieur Houcine Hammami Hamdi est déchargé des fonctions de gouverneur au gouvernorat de Béja, à compter du 29 octobre 2017.

Par décret gouvernemental n° 2018-85 du 22 janvier 2018.

Monsieur Amor Mansour est déchargé des fonctions de gouverneur au gouvernorat de Tunis, à compter du 29 octobre 2017.

Par décret gouvernemental n° 2018-86 du 22 janvier 2018.

Monsieur Tahar Matmati est déchargé des fonctions de gouverneur au gouvernorat de Médenine, à compter du 29 octobre 2017.

Par décret gouvernemental n° 2018-87 du 22 janvier 2018.

Monsieur Mourad Mahjoubi est déchargé des fonctions de gouverneur au gouvernorat de Sidi Bouzid, à compter du 29 octobre 2017.

Par décret gouvernemental n° 2018-88 du 22 janvier 2018.

Est mis fin à la nomination de Monsieur Mohamed Mouhajer, en qualité d'attaché au cabinet du ministre de l'intérieur, à compter du 4 novembre 2017.

Par arrêté du chef du gouvernement du 22 janvier 2018.

Madame Saloua Kefi, gouverneur de l'Ariana, est mutée en ses mêmes fonctions au gouvernorat de Nabeul, à compter du 29 octobre 2017.

Par arrêté du chef du gouvernement du 22 janvier 2018.

Monsieur Slim Tissaoui, gouverneur de Sfax, est muté en ses mêmes fonctions au gouvernorat de Béja, à compter du 29 octobre 2017.

Par arrêté du chef du gouvernement du 22 janvier 2018.

Monsieur Adel Khabthani, gouverneur de Monastir, est muté en ses mêmes fonctions au gouvernorat de Sfax, à compter du 29 octobre 2017.

Par arrêté du chef du gouvernement du 22 janvier 2018.

Monsieur Chedly Bouallegue, gouverneur du Kef, est muté en ses mêmes fonctions au gouvernorat de Tunis, à compter du 29 octobre 2017.

Par arrêté du chef du gouvernement du 22 janvier 2018.

Monsieur Anis Dhifallah, gouverneur de Zaghuan, est muté en ses mêmes fonctions au gouvernorat de Sidi Bouzid, à compter du 29 octobre 2017.

Par arrêté du chef du gouvernement du 22 janvier 2018.

Monsieur Mnaouer Elouertani, gouverneur de Nabeul, est muté en ses mêmes fonctions au gouvernorat du Kef, à compter du 29 octobre 2017.

Par arrêté du chef du gouvernement du 22 janvier 2018.

Monsieur Akram Sebri, gouverneur de Jendouba, est muté en ses mêmes fonctions au gouvernorat de Monastir, à compter du 29 octobre 2017.

**MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES**

Par décret gouvernemental n° 2018-89 du 22 janvier 2018.

Est mis fin à la nomination de Monsieur Mohamed Béchir Touati, professeur d'animation culturelle, en qualité de chargé de mission auprès du cabinet du ministre des affaires étrangères, à compter du 1^{er} novembre 2017.

Par décret gouvernemental n° 2018-90 du 22 janvier 2018.

Est mis fin à la nomination de Monsieur Said Bhira, maître de conférences, en qualité de chargé de mission auprès du cabinet du ministre des affaires étrangères, à compter du 15 septembre 2017.

MINISTERE DES FINANCES

Par arrêté du ministre des finances du 22 décembre 2017.

Monsieur Abdelmonem Sid est nommé membre représentant le personnel au conseil d'administration de la manufacture des tabacs de Kairouan, en remplacement de Monsieur Abderrazek Rgaig.

**MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DES
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES**

Par décret gouvernemental n° 2018-91 du 22 janvier 2018.

Est mis fin à la nomination de Monsieur Hamed Ben Rebah, en qualité de chargé de mission au cabinet du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises, à compter du 11 septembre 2017.

Par décret gouvernemental n° 2018-92 du 22 janvier 2018.

Est mis fin à la nomination de Monsieur Anis Gaida Mahjoub, en qualité de chargé de mission au cabinet du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises, à compter du 20 octobre 2017.

MINISTERE DU COMMERCE

Par décret gouvernemental n° 2018-93 du 22 janvier 2018.

Est mis fin à la nomination de Monsieur Monem Bekari, rédacteur en chef adjoint, en qualité de chargé de mission pour diriger le bureau d'information et de presse au cabinet du ministre du commerce, à compter du 1^{er} décembre 2017.

Par arrêté du ministre du commerce du 12 janvier 2018.

Les cadres, dont les noms suivent, sont chargés des emplois fonctionnels au ministère du commerce conformément aux indications du tableau suivant :

Nom et prénom	Grade	Emploi fonctionnel
Chedly May	Inspecteur central du contrôle économique	Directeur de la coopération avec les pays arabes, de l'Amérique et de l'Asie à la direction générale de la coopération économique et commerciale
Chawki Jaballi	Conseiller des services publics	Directeur de la coopération avec l'Europe à la direction générale de la coopération économique et commerciale
Sihem Kraiem	Inspecteur central du contrôle économique	Directeur de la concurrence et du contrôle économique à la direction régionale du commerce de Sousse

Nom et prénom	Grade	Emploi fonctionnel
Yasser Ben Khalifa	Inspecteur en chef du contrôle économique	Directeur de la concurrence et du contrôle économique à la direction régionale du commerce de la Manouba
Fethi Bdour	Inspecteur en chef du contrôle économique	Directeur de l'observatoire du commerce extérieur à la direction générale du commerce extérieur
Souilah Moussa	Inspecteur en chef du contrôle économique	Directeur de la concurrence et du contrôle économique à la direction régionale du commerce de Gabès
Zakia Barbouchi	Inspecteur en chef du contrôle économique	Directeur de la concurrence et du contrôle économique à la direction régionale du commerce de Médenine
Halim Hamzaoui	Inspecteur central du contrôle économique	Directeur de la concurrence et du contrôle économique à la direction régionale du commerce du Kef

Par arrêté du ministre du commerce du 9 janvier 2018.

Monsieur Taoufik El Ferchichi, inspecteur central du contrôle économique, est chargé des fonctions de sous-directeur du commerce et de la protection du consommateur à la direction de la qualité, du commerce et des services à la direction régionale du commerce de Médenine au ministère du commerce, à compter du 1^{er} décembre 2017

**MINISTERE DES AFFAIRES LOCALES
ET DE L'ENVIRONNEMENT**

Par décret gouvernemental n° 2018-94 du 22 janvier 2018.

Monsieur Adel Essoussi, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire général de cinquième classe à la commune d'El Kram.

Par décret gouvernemental n° 2018-95 du 22 janvier 2018.

Monsieur Mounir Aarfa, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de secrétaire général de cinquième classe à la commune de Gafsa.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 25 décembre 2017.

Monsieur Zouhair Chaabane, administrateur en chef, est chargé des fonctions de directeur des affaires administratives à la commune de Bizerte.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 25 décembre 2017.

Monsieur Mongi Saidani, technicien en chef, est chargé des fonctions de directeur technique à la commune de Boumhal - El Bassatine.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 25 décembre 2017.

Madame Raouda Khaskhoussi, ingénieur principal, est chargée des fonctions de directeur technique à la commune de Grombalia.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 25 décembre 2017.

Monsieur Mohamed Derouich, technicien en chef, est chargé des fonctions de sous-directeur de la propreté et de l'environnement à la commune de Ben Arous.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 25 décembre 2017.

Monsieur Zied Trabelsi, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de sous-directeur de la propreté à la commune de Bizerte.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 25 décembre 2017.

Monsieur Atef Jouini, administrateur, est chargé des fonctions de sous-directeur des affaires administratives et financières à la commune de Menzel Jemil.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 25 décembre 2017.

Madame Najla Essghair, architecte principal, est chargée des fonctions de sous-directeur des études et de l'aménagement urbain à la commune de Menzel Temime.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 25 décembre 2017.

Madame Asma Ben Mansour, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de sous-directeur des affaires administratives à la commune de Boumhal El Bassatine.

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE**

Par décret gouvernemental n° 2018-96 du 22 janvier 2018.

Monsieur Borhen Dachraoui, administrateur en chef de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est chargé des fonctions de secrétaire général de l'université de Jendouba.

En application des dispositions de l'article 16 du décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur général d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 20 décembre 2017.

Monsieur Fethi Zribi, administrateur général de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est chargé des fonctions de directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie (A) au foyer universitaire Chawki El Menzah VII.

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 20 décembre 2017.

Mademoiselle Imen Bouassida, administrateur en chef de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est chargée des fonctions de directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie (A) au centre universitaire d'animation culturelle et sportive Ibn Abi- Dhiyaf à Manouba.

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 20 décembre 2017.

Monsieur Khalil Idriss, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur d'informatique.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 20 décembre 2017.

Madame Sameh Cherni épouse Touati, administrateur en chef de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est chargée des fonctions de directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie (A) au foyer universitaire El Wardia à Tunis.

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 20 décembre 2017.

Madame Raja Mediouni épouse Hammouda, professeur principal émérite, est chargée des fonctions de directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie (A) au restaurant universitaire Ibn Zaidoun à Manouba.

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 20 décembre 2017.

Monsieur Zoubacir Khamassi, professeur principal émérite, est chargé des fonctions de directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie (A) à la cité universitaire Sicca Venerea au Kef.

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 20 décembre 2017.

Monsieur Chokri Hamdi, administrateur en chef de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est chargé des fonctions de directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie (A) au centre universitaire d'animation culturelle et sportive au Kef.

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 20 décembre 2017.

Monsieur Majed Harchi, analyste, est chargé des fonctions de secrétaire d'université pour exercer les fonctions de chef de service de l'informatique à la sous-direction des études, de la prospection et de l'informatique à la direction des services communs à l'université de Tunis El Manar.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 20 décembre 2017.

Madame Imen Bhibah, administrateur conseiller de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est chargée des fonctions de secrétaire d'université pour exercer les fonctions de chef de service des études et de la prospection à la sous-direction des études, de la prospection et de l'informatique à la direction des services communs à l'université de Tunis El Manar.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 20 décembre 2017.

Monsieur Mohamed Ali Omrani, administrateur conseiller de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est chargé des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté de droit et des sciences politiques de Tunis.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 20 décembre 2017.

Madame Wifek Chakroun épouse Guermazi, gestionnaire conseiller de documents et d'archives, est chargée des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté des sciences économiques et de gestion de Sfax.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 20 décembre 2017.

Monsieur Moufid Darghouthi, administrateur conseiller de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est chargé des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur des études appliquées en humanités de Tozeur.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 20 décembre 2017.

Monsieur Abdessmad Nebli, administrateur conseiller de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est chargé des fonctions de chef de service des œuvres universitaires à la direction régionale des œuvres universitaires à Tunis Carthage à l'office des œuvres universitaires pour le nord au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 20 décembre 2017.

Monsieur Adel Abid, administrateur conseiller de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est chargé des fonctions de directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie (B) au foyer universitaire rue de Mulhouse à Tunis.

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 20 décembre 2017.

Monsieur Triki Manai, professeur principal émérite, est chargé des fonctions de directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie (B) au restaurant universitaire de Sidi Bou Said.

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 20 décembre 2017.

Monsieur Abdelkader Dridi, bibliothécaire ou documentaliste, est chargé des fonctions de directeur de bibliothèque d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté de droit et des sciences politiques de Tunis.

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 92-1353 du 20 juillet 1992, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 20 décembre 2017.

Les deux maîtres de conférences dont les noms suivent, sont nommés dans le grade de professeur d'enseignement supérieur conformément aux indications du tableau suivant :

Prénom et nom	Affectation	Discipline	Date de la nomination
Mohamed Soula	Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Tunis	Génie mécanique	31 mai 2017
Amina Ben Damir	Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis	Langue, lettres et civilisation françaises	19 juin 2017

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 20 décembre 2017.

Les maîtres de conférences dont les noms suivent, sont nommés dans le grade de professeur de l'enseignement supérieur conformément aux indications du tableau suivant :

Prénom et nom	Affectation	Discipline	Date de la nomination
Lassaad Jamoussi	Ecole supérieure de l'audiovisuel et du cinéma à Gammarth	Sciences et techniques de l'audiovisuel et du cinéma	27 janvier 2017
Ezzedine Nehdi	Institut supérieur des sciences et des technologies de l'environnement de Borj Cedria	Génie énergétique	2 février 2017
Ahmed Ibrahim	Institut national des sciences appliquées et de technologie	Systèmes électriques	18 février 2017
Hatem Dellagi	Faculté des sciences économiques et de gestion de Nabeul	Méthodes qualitatives	3 mars 2017
Mohamed Issam Smaali	Institut national des sciences appliquées et de technologie	Génie biologique	11 mars 2017
Nebil Attia	Faculté des sciences de Bizerte	Biologie moléculaire et cellulaire	
Abdessattar Barhoumi	Institut préparatoire aux études d'ingénieurs de Nabeul	Mathématiques	18 mars 2017
Monsef Aouadi	Ecole nationale d'ingénieurs de Bizerte	Mathématiques appliquées	21 mars 2017
Mohamed Abdelwahed	Ecole nationale d'ingénieurs de Carthage		

Prénom et nom	Affectation	Discipline	Date de la nomination
Mongi Amami	Institut préparatoire aux études d'ingénieurs de Nabeul	Chimie	22 mars 2017
Wejda Smirani épouse Sta	Faculté des sciences de Bizerte		
Houda Marouani épouse Marai			
Selma Besbes épouse Hentati			
Elyes Khedher	Institut national des sciences appliquées et de technologie		
Afef Abdelkrim épouse El Abed	Ecole nationale d'ingénieurs de Carthage	Automatique et informatique industrielle	23 mars 2017
Abdessattar Ben Amor	Institut national des sciences appliquées et de technologie		
Ahmed Chiheb Ammari			
Nejla Allani épouse Bouhoula	Ecole nationale d'architecture et d'urbanisme de Tunis	Architecture	29 mars 2017
Hammouda Beyrem	Faculté des sciences de Bizerte	Biologie et physiologie animale	4 avril 2017

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 20 décembre 2017.

Les maîtres assistants de l'enseignement supérieur dont les noms suivent, sont nommés dans le grade de maître de conférences conformément aux indications du tableau suivant :

Prénom et nom	Affectation	Discipline	Date de la nomination
Raja Ben Othmane	Institut supérieur des études préparatoires en biologie et géologie à Soukra	Chimie	27 janvier 2017
Saifallah Ghobber	Institut préparatoire aux études d'ingénieurs de Nabeul	Mathématiques	4 février 2017
Lamjed Mansour	Institut supérieur des sciences et des technologies de l'environnement de Borj Cedria	Biologie et physiologie animale	11 février 2017
Noureddine Sfina	Faculte des sciences de Bizerte	Physique	9 avril 2017
Haikel Elabidi			

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 21 décembre 2017.

Madame Souhir Fourati épouse Baklouti, maître assistant de l'enseignement supérieur est nommée dans le grade de maître de conférences en droit public à la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, à compter du 8 juillet 2017.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 21 décembre 2017.

Les maîtres assistants de l'enseignement supérieur, dont les noms suivants, sont nommés dans le grade de maîtres de conférences conformément aux indications du tableau suivant :

Prénom et nom	Affectation	Discipline	Date de nomination
Faker Bouchoucha	Institut préparatoire aux études d'ingénieurs de Nabeul	Génie mécanique	24 mars 2017
Kamel Makhoulouf			
Fafa Ben Hatira	Institut national des sciences appliquées et de technologie		

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
ET DE LA PECHE**

Par décret gouvernemental n° 2018-97 du 22 janvier 2018.

Est mis fin à la nomination de Monsieur Youssef Trifa, maître de conférences de l'enseignement supérieur agricole, en qualité de chargé de mission au cabinet du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, et ce, à compter du 1^{er} novembre 2017.

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE**

Par décret gouvernemental n° 2018-98 du 22 janvier 2018.

Monsieur Mongi Hmidi, ingénieur général est chargé des fonctions de directeur régional de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire de l'Ariana, à compter du 1^{er} février 2018.

En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 2008-512 du 25 février 2008 susvisé l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages afférents à l'emploi de directeur général d'administration centrale.

Par décret gouvernemental n° 2018-99 du 22 janvier 2018.

Les dispositions de l'article 4 du décret gouvernemental n° 2017-1205 du 7 novembre 2017, sont abrogées et remplacées par l'article suivant :

Est mis fin au maintien en activité dans le secteur public de Monsieur Fathi Ben Osmane, cadre à la société nationale immobilière de Tunisie, à compter du 1^{er} février 2018.

MINISTERE DE LA SANTE

Arrêté du ministre de la santé du 22 janvier 2018, fixant les établissements sanitaires et les spécialités prioritaires dans le recrutement du corps médical hospitalo-sanitaire.

Le ministre de la santé,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 2008-3449 du 10 novembre 2008, fixant le statut particulier du corps médical hospitalo-sanitaire et notamment ces articles 16 et 20,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination des membres au gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination des deux membres au gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-301 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du gouvernement au ministre de la santé,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 1^{er} mars 1995, fixant les régions sanitaires prioritaires pour l'octroi de certains avantages au profit de certains corps particuliers du ministère de la santé publique y exerçant dans certaines spécialités, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'arrêté du 26 février 2005, l'arrêté du 17 mars 2007, l'arrêté du 8 août 2011 et l'arrêté du 17 mai 2012.

Arrête :

Article premier - Les médecins de la santé publique et les médecins temporaires de la santé publique sont recrutés dans tous des établissements sanitaires des gouvernorats suivants selon les besoins urgents : Béja, Jendouba, Le Kef, Zaghouan, Siliana, Kasserine, Gafsa, Gabès, Tozeur, Kébili, Tataouine, Médenine, Sidi Bouzid, Kairouan, Bizerte, Mahdia, Nabeul et Sfax.

Art. 2 - Les médecins spécialistes de la santé publique et les médecins spécialistes temporaires de la santé publique sont recrutés dans les établissements sanitaires suivants selon les besoins urgents :

- les hôpitaux régionaux et de circonscriptions, et les groupements de santé de base dans tous les gouvernorats et le centre national de médecine scolaire et universitaire.

- les établissements sanitaires à caractère universitaire pour les spécialités suivantes : toutes les spécialités chirurgicales, anesthésie réanimation, réanimation médicale, cardiologie, imagerie médicale, médecine d'urgence, pédiatrie, anatomie et cytologie pathologique, médecine interne, maladies infectieuses, endocrinologie, néphrologie, pneumologie, rhumatologie, gastro-entérologie, médecine physique rééducation et réadaptation fonctionnelles, psychiatrie, pédo-psychiatrie, médecine de travail, biologie et disciplines fondamentales.

- les services créés au sein des hôpitaux régionaux à caractère universitaire ou les centres intermédiaires.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et reste en vigueur pendant une année, à compter du 1^{er} janvier 2018.

Tunis, le 22 janvier 2018.

Le ministre de la santé

Imed Hammami

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Décret gouvernemental n° 2018-100 du 22 janvier 2018, modifiant le décret gouvernemental n° 2015-458 du 9 juin 2015, fixant les critères, les procédures et les conditions d'octroi des subventions de prise en charge des dépenses de réhabilitation, d'éducation spécialisée et d'assistance à domicile des personnes handicapées, par l'Etat et les caisses sociales au profit des associations de protection des personnes handicapées.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des affaires sociales,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-51 du 23 juillet 2007 et notamment son article 5,

Vu la loi d'orientation n° 2005-83 du 15 août 2005, relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées et notamment son article 14, tel que modifiée par la loi n° 2016-41 du 16 mai 2016,

Vu le décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011, portant organisation des associations,

Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005, fixant les attributions du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2012-634 du 8 juin 2012,

Vu le décret n° 2013-5183 du 18 novembre 2013, fixant les critères, les procédures et les conditions d'octroi du financement public pour les associations, l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2014-3607 du 3 octobre 2014,

Vu le décret gouvernemental n° 2015-458 du 9 juin 2015, fixant les critères, les procédures et les conditions d'octroi des subventions de prise en charge des dépenses de réhabilitation, d'éducation spécialisée et d'assistance à domicile des personnes handicapées, par l'Etat et les caisses sociales au profit des associations de protection des personnes handicapées,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement.

Vu l'arrêté conjoint de ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, du ministre de la santé publique, du ministre de l'éducation et de la formation, du ministre de la jeunesse et des sports et de l'éducation physique du 21 avril 2007, portant approbation du cahier des charges relatif à la fixation des modalités de création des établissements privés d'éducation spéciale, de réhabilitation et de formation professionnelle pour les personnes handicapées, de leur organisation et de leur fonctionnement,

Vu l'arrêté conjoint de ministre des affaires sociales et des finances du 12 août 2016, fixant la modalité de calcul de la subvention de prise en charge des dépenses de réhabilitation, d'éducation spécialisée et d'assistance à domicile des personnes handicapées, au profit des associations de protection des personnes handicapées et la modalité de détermination des participations de l'Etat et des caisses sociales,

Vu l'avis de tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Sont abrogées les dispositions de l'article 9 du décret gouvernemental n° 2015-458 du 9 juin 2015, fixant les critères, les procédures et les conditions d'octroi des subventions de prise en charge des dépenses de réhabilitation, d'éducation spécialisée et d'assistance à domicile des personnes handicapées, par l'Etat et les caisses sociales au profit des associations de protection des personnes handicapées et remplacées, comme suit :

Article 9 (nouveau) - La subvention de prise en charge des dépenses de réhabilitation, d'éducation spécialisée et d'assistance à domicile des personnes handicapées mentionnées à l'article premier du présent décret gouvernemental, est versée par décision du ministre des affaires sociales et des présidents directeurs généraux des caisses sociales chacun en fonction de sa participation, sur avis conforme de la commission technique créée par l'article 6 du présent décret gouvernemental selon l'option de l'association concernée, soit directement soit à travers la fédération des associations tunisiennes oeuvrant dans le domaine du handicap en vertu d'une procuration jointe à sa demande.

La fédération des associations tunisiennes oeuvrant dans le domaine du handicap peut charger l'union tunisienne de solidarité sociale de décaissement de ces subventions en vertu d'une convention conclue à cet effet.

Les décisions sont jointes des conventions conclues séparément entre le ministre des affaires sociales et les présidents directeurs généraux des caisses sociales, chacun en ce qui lui concerne, d'une part et le président de l'association concernée ou la fédération des associations tunisiennes oeuvrant dans le domaine du handicap selon le cas d'autre part.

Les conventions prévues par le troisième paragraphe du présent article comprennent les mentions obligatoires suivantes :

- les droits et obligations de chaque partie,
- le calendrier de versement du financement,
- les objectifs et les résultats attendus et les indicateurs de suivi,
- les modalités de contrôle d'exécution des termes de la convention.

Art. 2 - Le ministre des finances, le ministre des affaires sociales et les présidents directeurs généraux des caisses sociales mentionnées à l'article premier du présent décret gouvernemental sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 janvier 2018.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha
Chalghoum
Le ministre des affaires
sociales
Mohamed Trabelsi

MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI

Par décret gouvernemental n° 2018-101 du 22 janvier 2018.

Monsieur Nizar Terzi est nommé chargé de mission au cabinet du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi, à compter du 16 novembre 2017.

MINISTERE DES AFFAIRES DE LA JEUNESSE ET DU SPORT

Par décret gouvernemental n° 2018-102 du 22 janvier 2018.

Est mis fin à la nomination de Monsieur Chokri Ben Hassan, maître assistant de l'enseignement supérieur, en qualité de chargé de mission au cabinet de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport, à compter du 1^{er} décembre 2017.

MINISTERE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANCE

Par décret gouvernemental n° 2018-103 du 22 janvier 2018.

Est mis fin à la nomination de Madame Basma Boussida, analyste général, en qualité de chargée de mission au cabinet de la ministre de la femme, de la famille et de l'enfance, et ce, à compter du 1^{er} novembre 2017.